

1522951-40.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... que diz respeito ao crime de roubo, somente por tais relatos, já se percebe que se impõe a condenação do acusado, não sendo demais lembrar que a palavra da vítima adquire forte e especial relevo em crimes patrimoniais, já que, nos casos de roubo, de fora parte o problema do exagero da vítima ao descrever a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para querer mentir, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522951-40.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522951-40.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275941/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 27944244 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2275941 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MIQUEIAS FERNANDES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

MIQUEIAS FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 9 de outubro de 2022, por volta das 10h04, na Rua Juan Gil, 65, Capão Redondo, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça consistente na simulação de emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefonia celular, marca Samsung, S10, avaliado em R\$ 3.000,00, pertencente à

vítima Andrea Costa Braga, não consumando seu intento por razões alheias à sua vontade e também porque nas mesmas condições de tempo e espaço, trazia consigo, para fins de uso pessoal, substância entorpecente, que causa dependência química e psíquica, consistente em duas porções de cocaína, com o peso líquido de 0,5g (meio grama), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida no dia 21 de outubro de 2022 (fl.61), o acusado foi citado (fl.99) e apresentou resposta (fl.104), mantido, contudo, o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítima e testemunha e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

O acusado MIQUEIAS FERNANDES DA SILVA, na fase policial, optou por permanecer silente, tendo em juízo confessado as práticas delitivas.

Sua confissão não destoa do quanto apurado, pois a vítima Andrea Costa Braga, na fase policial, disse que parara seu veículo na Rua Felix Fagundes para realizar uma entrega, momento em que foi surpreendida por indivíduo com arma em punho, anunciando o assalto e que iria matá-la, encostando a arma primeira na sua barriga e depois em sua cabeça da vítima, exigindo o aparelho celular (Samsung S10, valor de 3 mil reais). Por acreditar não ser arma de verdade, reagiu e se apossou do simulacro, entrando em luta corporal que terminou no solo, momento que indivíduo se evadiu do local. Voltou a reencontrar o indivíduo na posse da Polícia Militar. Reconheceu o acusado em juízo.

A policial militar Naara Inglyds Santos, na fase policial e em juízo, disse que estavam em deslocamento pela Estrada de Itapecerica, momento em que a equipe se deparou com transeunte que informou ocorrência de roubo com arma de fogo que acabara de acontecer e sua direção. Diligenciando ao local, depararam-se com indivíduo já imobilizado por populares e a equipe teve que proteger integridade física do detido, que já apresentava algumas lesões oriundas da população revoltosa. Em seguida, algemaram o indivíduo que se identificou como MIQUEIAS FERNANDES DA SILVA, porém não apresentava documento algum, momento esse que os populares entregaram o simulacro de arma de fogo para a equipe e ANDREA COSTA BRAGA se aproximou informando ser a vítima dos fatos. Na posse do detido, foram encontrados 2 invólucros de cocaína.

O policial militar Geraldo Mota Junior, na fase policial, ratificou o depoimento de sua colega de farda.

No que diz respeito ao crime de roubo, somente por tais relatos, já se percebe que se impõe a condenação do acusado, não sendo demais lembrar que a palavra da vítima adquire forte e especial relevo em crimes patrimoniais, já que, nos casos de roubo, de fora parte o problema do exagero da vítima ao descrever a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para querer mentir, limitando-se a preocupação do juiz à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aquele a apontar falsamente o réu como autor do crime ou de descrever com exagero a atuação do agente, bastando à condenação por roubo in casu que as declarações da vítima estejam em harmonia com os demais elementos dos autos, como o fato de ter o acusado admitido a prática delitiva.

Presente, sem sombra de dúvida, in casu, a grave ameaça, a qual deve ser analisada com base nas circunstâncias do caso, tendo em vista o meio usado pelo réu, o local do fato, se era possível o auxílio de terceiro e, sobretudo, levando em conta as condições pessoais do réu, que, portando um simulacro de arma de fogo, ameaçou matar a vítima caso ela não entregasse seus pertences.

Ora,

“Na atual crescente onda de violência urbana, o simples uso da expressão “é um assalto”, acompanhada de advertência de se achar o agente armado, ainda que tal não

seja verdadeiro, é mais do que suficiente não só para atemorizar, como para retirar do sujeito passivo qualquer pretensão de resistência, caracterizando, assim, a grave ameaça tipificadora do roubo" (Ac. un., 2ª. Câm., DJ 11.02.1987, p.72). Adequado assim ao caso o desate condenatório e por roubo tentado, eis não ter o acusado logrado êxito pelo próprio comportamento da vítima, que se defendeu e conseguiu se apossar do simulacro.

No que toca ao comportamento atinente à conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - circunscrito pela imputação no núcleo "guardava e transportava" - concretizou-se a contento em relação ao acusado, pois, a bem ver, fora de questionabilidade o êxito obtido pela equipe de policiais em regular diligência ao lograrem apreender dois invólucros de cocaína com o acusado, o qual não negou lhe pertencer a droga, dizendo que se destinava a seu uso.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar MIQUEIAS FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo, para o crime de roubo, a pena inicialmente em 4 anos de reclusão e multa de 10 diárias, que diminuo da metade em virtude do delito ter se dado na forma tentada, chegando o acusado a dar voz de assalto à vítima, não chegando, contudo, a encostar no aparelho celular por ele pretendido, obtendo-se, assim, a pena de 2 anos de reclusão e multa de 5 diárias, no valor unitário mínimo.

No que se refere ao crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, fixo a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, a qual já se considera cumprida pelo tempo de prisão provisória.

O regime inicial para cumprimento de pena é o aberto, ante o patamar da pena alcançado aliado à primariedade do acusado, facultado o apelo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado.

Sem condenação nas custas.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 01 de dezembro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA